

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר

1376/25/פ

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת הצגת מחיר מוצר בעת עריכת החשבון בקופה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 17ה1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ אחרי סעיף 17ה יבוא :

"הצגת מחיר מוצר 17ה1. קמעונאי גדול יציג לצרכן, בעת עריכת החשבון, בעת עריכת החשבון באמצעות צג ברור ונראה לעין, את מחיר המוצר שרוכש הצרכן כפי שמופיע בפני עורך החשבון בקופה בקופה; לעניין זה, "קמעונאי גדול" – עוסק המחזיק בשני סניפים לפחות של אותו העסק."

דברי הסבר

בהתאם לסעיף 17ב(ד) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – החוק), המחיר המחייב של מוצר הוא המחיר שהוצג בהתאם להוראות החוק, אף אם המחיר בקופה גבוה ממחיר זה. מוצע לתת בידי הצרכן כלים להבטיח כי המחיר שהוא משלם עבור המוצר בפועל, בעת עריכת החשבון בקופה, זהה למחיר שהוצג על גבי המוצר בהתאם להוראות החוק כאמור. הצעת החוק תסייע במניעת טעויות ובהגברת הוודאות אצל הצרכנים בעת עריכת החשבון בסופרמרקטים ובחנויות שונות. לעיתים קרובות, בעת עריכת החשבון בקופה מתרחשות טעויות כגון חיוב כפול עבור אותו מוצר, אי זיכוי בהנחה על מוצר מסוים ועוד. הדבר עשוי לנבוע מטעויות אנוש או מטעויות מחשוב ובשל כך מדובר בטעויות שכיחות למדי. לפיכך, מוצע לחייב קמעונאי גדול להציב בקופה צג המיועד לצרכן שבו יוצג המחיר של כל מוצר שהצרכן רוכש, כפי שמופיע בפני הקופאי בעת עריכת החשבון. כך יוכל הצרכן לעקוב אחר תהליך עריכת החשבון ולהסב את תשומת לב הקופאי במקרה של שגיאה. מצב זה צפוי למנוע את הטעויות בטרם סיכום החשבון הסופי, ובכך לאפשר את תיקון עוד בשלב מוקדם, לחסוך עבודה לבעלי העסקים, ובעיקר לחסוך זמן ומאמץ עבור הצרכנים. על מנת שלא להכביד בדרישה זו על בעלי העסקים הקטנים, מוצע שהחובה תחול רק על קמעונאים גדולים, שהם עוסקים שברשותם לפחות שני סניפים של אותו עסק. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/1714/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/707/22 ; פ/1167/23 ; פ/3239/24).

הצעת החוק זהה לפ/3239/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.